

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1524/2536

พนักงานอัยการจังหวัดชุมพร
นายอุดร นาคสังข์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 289 (4)

การที่จำเลยได้พูดปรึกษากับ ฐ. และ ม. พร้อมทั้งได้มอบอาวุธปืนสั้นให้ ฐ. แล้วมานอนคอยสังเกตการณ์อยู่ในร้านที่เกิดเหตุจนกระทั่ง ฐ. ย้อนกลับมาถึงผู้ตาย ถึงแก่ความตายนั้น เป็นพฤติการณ์ที่บ่งชี้ให้เห็นอย่างแน่ชัดว่าจำเลยกับพวกได้ร่วมกันวางแผนฆ่าผู้ตายโดยแบ่งหน้าที่กันทำ จึงถือว่าเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

การที่จำเลยได้พูดปรึกษากับ ฐ. และ ม. พร้อมทั้งได้มอบอาวุธปืนสั้นให้ ฐ. แล้วมานอนคอยสังเกตการณ์อยู่ในร้านที่เกิดเหตุจนกระทั่ง ฐ. ย้อนกลับมาถึงผู้ตาย ถึงแก่ความตายนั้น เป็นพฤติการณ์ที่บ่งชี้ให้เห็นอย่างแน่ชัดว่าจำเลยกับพวกได้ร่วมกันวางแผนฆ่าผู้ตายโดยแบ่งหน้าที่กันทำ จึงถือว่าเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายสุเมธ ตังคจิวงกูร

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ